

# Affaire Théo : « La présomption d'innocence n'existe pas pour les policiers »

**Ce vendredi, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis rend son verdict dans le procès opposant Théodore Luhaka aux trois fonctionnaires de police, accusés de violences volontaires à son encontre, en 2017. Cette affaire judiciaire provoque la colère et l'indignation de toute une génération de policiers. Témoignages.**

Partager cet article sur

La date du 2 février 2017 est dans toutes les têtes de policiers. Ce jour-là, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Théo Luhaka est interpellé par la Brigade spécialisée de terrain de Seine-Saint-Denis. Lors de l'interpellation, le jeune homme alors âgé de 22 ans, est grièvement blessé à l'anus par un coup de matraque, l'handicapant à vie.

L'affaire prend une ampleur nationale. Les militants de la cause anti-raciste s'emparent de cette « bavure policière » contre « un jeune des quartiers » . Moins de deux ans après la vague d'attentats de 2015, l'opinion médiatique se retourne contre les forces de l'ordre. Le président de la République de l'époque, François Hollande , se précipite au chevet du jeune homme et lui assure son soutien : « Théo a réagi avec dignité et responsabilité. La justice a été saisie, il faut lui faire confiance. Elle ira jusqu'au bout. »

Sept ans plus tard, au tribunal de Bobigny , le dénouement judiciaire a lieu. Théo se retrouve à témoigner à la barre. Face à ceux qu'il rend responsable d'être « celui que la police a violé » . Ce vendredi 19 janvier, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis s'apprête à rendre son verdict, après les réquisitions du procureur général demandant jusqu'à trois ans de prison avec sursis pour les trois policiers poursuivis pour violences volontaires. « Juger cette affaire sept ans après est une anomalie, déplore Marc\*, gradé dans un commissariat parisien. Pour mes collègues incriminés, ce procès, qui relève de la sanction symbolique et politique, est indécent. Je dirais même dégradant. On parle toujours de Théo, mais jamais de mes collègues, des répercussions dans leurs vies ? »

Sept ans après ces faits, les policiers incriminés sont toujours responsables de cette « bavure », dans l'inconscient collectif et médiatique. Mais, comme le rappelle notre officier : « Beaucoup de choses ont changé depuis. Ils ne pourront jamais tourner la page. Il y aura toujours des conséquences psychologiques. Ils seront toujours coupables aux yeux de la société. »

Le choc de l'intervention d'Aulnay-sous-Bois

« L'affaire Théo » a fait le tour des commissariats, des unités. Chaque agent se souvient encore de cette journée, de ce qu'il faisait à cet instant-là. En poste alors à la préfecture de police de Paris , Ludovic\* n'oublie pas la lecture des premiers rapports de mission, les bruits de couloirs, la reprise en boucle de cette affaire sordide par les médias. Le fonctionnaire, aux trente années de service, déplore le tournant de cette affaire et les conséquences pour la « maison Police »...

« Une sorte de frénésie générale s'est emparée de ce dossier et dès le départ, nos collègues étaient condamnés, déplore Ludovic. Malheureusement, la présomption d'innocence n'existe pas pour les policiers. Pour les gentils gamins de quartiers, les amis de la gauche, là rien à dire. En revanche, dès qu'il s'agit d'un policier, il y a une pénalisation quasi-systématique. Les policiers ont seulement le droit à la présomption de culpabilité. »

Avec l'**affaire Théo**, on voit bien que la difficulté de notre mission dans ces quartiers ne veut pas être comprise.

Cette opération à Aulnay-sous-Bois, continue d'interroger les agents, sept ans après. Si les policiers interrogés ne veulent pas tomber dans une forme de « psychose » , ils questionnent le sens de leur mission. Et plus encore, la manière d'exercer leur profession. Julien\*, passé par plusieurs unités de brigade anti-criminalité, voit dans cette affaire « les conséquences d'un discours sur le désarmement de l'État. L'insécurité gagne du terrain dans les quartiers. Nous, on gêne les trafics mais soi-disant on crée des problèmes face aux « jeunes ». Avec l'**affaire Théo**, on voit bien que la difficulté de notre mission dans ces quartiers ne veut pas être comprise ».

Un constat partagé par Luc\*, membre d'une unité compagnie de sécurité et d'intervention. Il voit le métier s'accompagner de difficultés extérieures à la lutte contre la délinquance. En cause, le rôle préoccupant des téléphones portables et des caméras pendant les interventions « De ce côté-là, on est fichu, déplore-t-il. Quand tu vas en intervention, maintenant, le premier réflexe des gens est de te filmer. Ils veulent filmer la bavure. On est dans une société où le moindre contrôle n'est plus toléré. Les collègues d'Aulnay-sous-Bois ont fait le travail du mieux possible. Mais, ces images les avaient déjà condamnées avant leur procès. »

Malheureux comme un policier en France

Le procès des trois policiers est révélateur aussi d'un mal-être de toute une profession. Le passage au tribunal de ces agents provoque l'incompréhension générale de la troupe. L'indépendance des pouvoirs est même remise en question. Sous anonymat, ce capitaine lâche : « Pourquoi on prendrait d'autres risques pour cette République qui n'en vaut plus la peine. Le président de la République de l'époque a fait son choix. Il a acheté la paix sociale au lieu de défendre les policiers. La prochaine fois qu'on partira en mission, je dirais à mes gars de ne pas poursuivre le premier crétin, sans casque, qui s'enfuit sur son scooter... »

Et à Luc, de conclure, amer : « La société ne supporte plus l'autorité. La moindre frustration est tolérée. Nous nous engageons pour maintenir cette société. Finalement tout ça pour ça, avec le risque en prime de finir au tribunal. »

(\*) Les prénoms ont été modifiés.

[https://www.valeursactuelles.com/assets/uploads/2024/01/000\\_LH4YJ-1.jpg](https://www.valeursactuelles.com/assets/uploads/2024/01/000_LH4YJ-1.jpg)

Policier devant le commissariat d'Aulnay-sous-Bois, en février 2017. Photo © GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP  
par Maxime Coupeau